



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo nº 23040.002730/2020-26

Seção de Protocolo e Arquivo Geral

Serviço para transporte de malote

Rio de Janeiro, setembro de 2020.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

1. OBJETO

Trata-se de estudos preliminares referentes à contratação de serviços de Transporte de documentos, materiais de pequeno porte e médio porte, encomendas e outros, sob a modalidade de diária, entre os diversos Campi do Colégio Pedro II e a Reitoria, localizados nas seguintes cidades do Estado do Rio de Janeiro: Duque de Caxias, Niterói e Rio de Janeiro.

2. REFERÊNCIA LEGAL

2.1. **Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997**, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Como o serviço a ser prestado inclui a condução de motocicleta, é necessário observar toda a normativa do CTB, principalmente no que diz respeito aos requisitos específicos para o transporte de mercadorias por motocicleta.

2.2. **Lei nº 12.009, de 29 de julho de 2009**, que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, “mototaxista”, em entrega de mercadorias e em serviço comunitário de rua, e “motoboy”, com o uso de motocicleta, altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre regras de segurança dos serviços de transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e motonetas – moto-frete –, estabelece regras gerais para a regulação deste serviço e dá outras providências.

A legislação estabelece uma série de requisitos para o exercício da atividade e que devem ser observadas para a elaboração do Termo de Referência: idade mínima, pelo menos 2 anos de habilitação na categoria “A”, aprovação em curso especializado para a função e utilização de vestimenta adequada, conforme regulamentação do CONTRAN (art. 2º).

Exige-se também uma série de cuidados com o veículo, que deve ser registrado na categoria de aluguel, contar com protetor de motor mata-cachorro, aparador de linha antena corta-pipas, além de inspeção semestral para verificação dos equipamentos, conforme regulamentação do CONTRAN (art. 4º).

A inobservância de quaisquer dos requisitos e precauções de segurança de trabalho para a prestação adequada do serviço pode sujeitar o Colégio Pedro II à responsabilidade cíveis pelos danos advindos do descumprimento (art. 6º), além sanção relativa à segurança do trabalho prevista na CLT (art. 6º da Lei 12.009/2009 c/c art. 201 da CLT).

2.3. **Resolução CONTRAN nº 356 de 02/08/2020**, que estabelece requisitos mínimos de segurança para o transporte remunerado de passageiros (mototáxi) e de cargas (motofrete) em motocicleta e motoneta, e dá outras providências.

A Resolução estabelece uma série de requisitos técnicos de segurança, desde equipamentos para o condutor, até modificações a serem realizadas no veículo, para a prestação do serviço de motofrete e que devem ser observados como requisito para a contratação.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

- 2.4. **Resolução CONTRAN nº 410 de 02/08/2012**, que regulamenta os cursos especializados obrigatórios destinados a profissionais em transporte de passageiros (mototaxista) e em entrega de mercadorias (motofretista) que exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas e motonetas.

A Resolução regulamenta o curso exigido para a execução do serviço, requisito para a emissão da “Certificação Condumoto”. É necessário observar, para a contratação, se o condutor do veículo realizou o curso e possui a certificação exigida pelo CONTRAN.

- 2.5. **CCT 2020/2021, registrada no MTE com o nº RJ000938/2020**, que abrange toda a categoria de Empregado Motociclista no Estado do Rio de Janeiro.

Caso a contratada realize a prestação do serviço pela modalidade de emprego (art. 3º da CLT), é necessário observar se cumpre todos os requisitos da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável, assim como em futuras modificações.

A Convenção estabelece o piso da categoria, quais parcelas possuem ou não natureza salarial, orientações para o contrato de aluguel e sobre a responsabilidade de arcar com os gastos para a manutenção do veículo, exigência de seguro de vida em favor do empregado e fornecimentos de EPIs pelo empregador. Todas são exigências que devem ser observadas para a contratação.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 24, §1º, I e ANEXO III da IN 05/2017):

A presente contratação é motivada pela grande demanda de serviços de entrega e coleta de documentos, que visa a dar suporte aos trabalhos administrativos, de produção, pesquisa e ensino. A contratação de uma empresa especializada é indispensável para prestação do serviço de entrega e coleta de documentos para os funcionários lotados entre os diversos Campi do Colégio Pedro II e a Reitoria.

Conforme demonstram os dados de utilização do último contrato, encerrado em 01/09/2020, o serviço é utilizado cotidianamente e um grande volume de documentos é transportado entre as unidades por meio do malote, sendo essencial para a regular rotina administrativa da instituição.

4. ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES ANTERIORES

O serviço de malote era prestado pelo contrato 23040.002319/2015-93 pela empresa VIVA LOG ENTRELAS EIRELI-EPP, tendo sido encerrado em 01/09/2020, quando, em estudos que embasariam o procedimento de prorrogação, conclui-se que a necessidade do serviço havia diminuído e que deveria ser prestado apenas 1x por semana (ao invés de ser realizado 2x por semana) – a contratada não aceitou a redução consensual, razão pela qual o contrato não foi prorrogado.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

Não houve falhas de planejamento nem de especificações, e o serviço foi prestado de forma satisfatória e de acordo com o contratado durante todo o período de vigência contratual.

A diminuição na utilização do serviço não foi fruto de falha no planejamento, tendo ocorrido apenas nos últimos meses de prestação do serviço, fruto da completa migração da instituição para o módulo de processo eletrônico em conjunto com a descentralização da função de Protocolo também aos *campi*, o que reduziu sobremaneira a quantidade de documentos/processos transportados entre as unidades.

Um problema ocorrido na vigência do contrato dizia respeito ao índice de reajuste utilizado. O contrato originalmente previa a utilização do índice IGP-DI; contudo, quando solicitado o reajuste pela contratada, o Procurador orientou, em notas técnicas aplicáveis, que o melhor índice a ser utilizado é o IPCA/IBGE, quando não houver índice específico a ser utilizado; sendo, inclusive, medida mais econômica à Administração.

A contratada originalmente não aceitou a alteração de forma consensual e o procedimento de reajuste perdurou por meses sem solução, até o momento em que a contratada aceitou a alteração em aditivo contratual.

Dessa forma, deve-se atentar na redação do Termo de Referência e do futuro contrato para que seja utilizado o índice de reajuste **IPCA/IBGE**.

Outra questão averiguada quando da produção do presente estudo diz respeito à estruturação do objeto do contrato. Há uma certa sazonalidade na prestação do serviço – há períodos em que há intensa movimentação de documentos entre as unidades (normalmente em período de transferência de alunos), enquanto em outros praticamente não há documentos a serem transportados (período de férias dos *campi* e recesso de fim de ano).

Dessa forma, ainda que a prestação do serviço 1x por semana atenda as demandas da Administração, o objeto será otimizado se prevista a contratação de serviço a ser realizado 52x em um período de 12 meses (aproximadamente 1x por semana), mediante comunicação à contratada com 24 horas de antecedência. Assim, os dias de serviço que seriam subutilizados em alguns períodos, poderão ser aproveitados quando houver grande demanda, com a prestação do serviço 2x na semana nesses períodos.

Contudo, ainda é importante resguardar algumas diárias para imprevistos e situações de emergência. O que será melhor abordado no tópico 7.

Ganha-se em flexibilidade e o serviço fica melhor adequado à sazonalidade da demanda.

Além disso, recebeu-se outro *feedback* dos *campi*, sugerindo-se adicionar sanções mais rigorosas em casos em que não ocorrer a prestação do serviço. Sugeriu-se também constar no contrato a responsabilidade da contratada em substituir prontamente o prestador do serviço caso ocorra qualquer impedimento para a execução do serviço – essa obrigação se torna ainda mais importante no contrato atual, considerando que o serviço seria prestado, normalmente, apenas 1x por semana.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (Art. 24, §1º, II e ANEXO III da IN 05/2017):

A contratação é essencial para o cumprimento dos objetivos estratégicos do Colégio Pedro II, previstos no PDI 2019-2023.

- **Gestão e Desenvolvimento:** Representa o esforço contínuo em proceder a uma administração profissional, **integrada**, comprometida e **articulada** a todas as áreas, setores e **campi**, voltada ao desenvolvimento; (p. 168)

Como a instituição é composta por diversos *campi*, distantes entre si, o serviço de malote é essencial para a manutenção da regular rotina administrativa.

Ainda que a utilização do processo eletrônico tenha reduzida a utilização do serviço, fato é que ainda é muito utilizado, tendo em vista que muitas das atividades são feitas presencialmente e muitos documentos originais precisam ser transportados entre os *campi*, como: certidões de contribuição para averbação, atestado médico, pastas dos alunos transferidos entre unidades do Colégio; além dos processos físicos, que, apesar de não serem mais abertos desde julho/2018, os processos abertos originalmente físicos continuam a tramitar fisicamente entre as unidades.

6- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 24, §1º, III e ANEXO III da IN 05/2017):

A prestação do serviço deve se realizar obedecendo todas as exigências legais abordadas no tópico 2, em horário comercial, mediante comunicação à contratada com 24 horas de antecedência, sob a modalidade de diária.

Caso haja necessidade, em vista do volume de documentos, o prestador deverá realizar paradas na Reitoria ao longo do dia para entregar os malotes já coletados, para após ir aos demais *campi* coletar os demais malotes e continuar a execução do serviço – observar-se-á também o horário estabelecido contratualmente para vigência da diária.

6.1. Natureza da Contratação:

O contrato será de natureza continuada.

6.2. Duração Inicial do Contrato:

A duração inicial do contrato de prestação de serviços de natureza continuada será de 12 meses, podendo ser, a critério das partes, prorrogado sucessivas vezes até o limite de 60 meses.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

6.3. Sustentabilidade:

Não há critérios e práticas de sustentabilidade aplicáveis à contratação.

6.4. Transição Contratual:

Não há necessidade de transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

6.5. Relevância dos requisitos estipulados:

Os requisitos estipulados são adequados e razoáveis à prestação do serviço e abarcam as exigências legais aplicáveis. Não há prejuízos frente a grande quantidade de fornecedores disponíveis no mercado.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (Art. 24, §1º, IV e ANEXO III da IN 05/2017):

Em pesquisa realizada em nosso histórico de malote, averiguou-se o quanto o serviço está sendo utilizado. O espaço amostral se dá com o histórico de utilização do serviço nos 4 últimos meses do ano de 2018 comparados aos 4 últimos meses do ano de 2019.

<u>Quantidade de documentos e processos enviados pelo Protocolo-Geral aos campi</u>			
Campus	Set/2018 a Dez/2018	Set/2019 a Dez/2019	Redução
Caxias	66	44	33%
Centro	151	161	- 7%
Engenho Novo I	88	41	53%
Engenho Novo II	113	97	14%
Humaitá I	77	36	53%
Humaitá II	92	75	18%
Niterói	121	71	41%
Realengo I	65	30	54%
Realengo II	169	50	70%
Tijuca I	77	30	61%
Tijuca II	98	98	0%
Média de redução:			36 %



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

Em suma, houve uma redução em quase todas as unidades (média de 36% de redução) na quantidade de documentos e processos encaminhados pelo Protocolo, o que ratifica a considerável redução na utilização do serviço. Além dos números apresentados, é nítido aos servidores da Seção de Protocolo e Arquivo Geral e, muito provavelmente, a todos os servidores incumbidos de administrar o malote em cada *campi*, que, o serviço vem transportando um número cada vez menor de documentos e processos com o passar do tempo, muito por causa da implantação do processo eletrônico, além da descentralização da função de protocolo também aos *campi*.

Essa descentralização da função de protocolo aos *campi*, sem dúvida, implicou em **uma redução ainda maior na utilização do serviço** para transporte de documentos com origem nos *campi*, uma vez que os documentos antes endereçados ao Protocolo-Geral para abertura de processos, agora são abertos diretamente no *campus*. Por nem todos os *campi* encaminharem as guias de malote eletronicamente, é mais difícil obtermos um histórico documental da redução. Contudo, pelo próprio SUAP, é possível verificar a quantidade de processos de pessoal abertos pelos *campi*, que, se não fosse a descentralização, seriam transportados por malote para serem abertos pelo Protocolo-Geral, e implicaram em considerável redução no volume de documentos enviados por malote pelos *campi*.

Processos abertos pelos <i>campi</i> no ano de 2019	
Campus	Quantidade
Caxias	157
Centro	298
Engenho Novo I	126
Engenho Novo II	233
Humaitá I	185
Humaitá II	236
Niterói	171
Realengo I	122
Realengo II	301
Tijuca I	260
Tijuca II	142
Total:	2.231 processos

Ratifica-se: foram 2.231 processos abertos diretamente pelos *campi* no ano de 2019, que deixaram de ser transportados fisicamente ao Protocolo para abertura. Trata-se de uma redução imensa na utilização do serviço de malote. Apesar de não dispor de um número preciso para comparação, é de fácil percepção que o envio de documentos pelos *campi* foi reduzido pelo menos pela metade no ano de 2019, em vista da descentralização da função de Protocolo, uma vez que grande parte da documentação de origem dos *campi* eram requerimentos para abertura de processos pelo Protocolo-Geral.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

Todavia, tal fato não mostra a desnecessidade do serviço, que continua sendo essencial à instituição, apenas que a frequência de sua antiga execução está exagerada, em vista das necessidades da instituição - explica-se: o serviço de malote era executado duas vezes por semana, contudo, nos moldes da utilização atual, o ideal seria que fosse executado apenas uma vez por semana, o que atenderia plenamente a demanda existente.

Contudo, no decorrer dos Estudos Preliminares, percebeu-se que a demanda seria melhor atendida com a contratação do serviço, sob a modalidade de diária, a ser prestado 52x em um período de 12 meses (aproximadamente 1x por semana).

Isso porque há períodos de baixa demanda do serviço (notadamente, férias dos *campi* e período de recesso de fim de ano) em que este era subutilizado. Por outro lado, há outros períodos, pontuais, em que há grande demanda (normalmente nos períodos de transferência entre *campi*).

Dessa forma, os dias que seriam subutilizados na primeira situação, podem ser aproveitados quando houver maior demanda – semanas em que não houver a prestação do serviço por sua desnecessidade podem ser utilizadas para compensar a utilização do serviço com maior intensidade (2x na semana) em outros períodos de grande demanda.

Contudo, em *feedback* recebido pelos *campi*, observou-se que, além dos períodos de grande demanda, há outros de caráter urgente e imprevisíveis, e que exigem grande movimentação de documentos, a exemplo de Chamadas Internas realizadas pela PROEN e PROPGPEC, de alunos e docentes, transferência de documentos e pastas de alunos, ou até mesmo intensa movimentação de processos físicos (como ocorreu no último ano quando o Ministério da Economia liberou orçamento para pagamento de exercícios anteriores), entre outros.

Dessa forma, não seria razoável, ainda mais considerando que é a primeira vez que o serviço seria prestado nesses moldes, a quantificação do objeto sem abarcar algumas diárias para casos excepcionais como os abordados.

Assim, sugere-se a contratação do serviço, sob a modalidade de diária, a ser prestado 57x em um período de 12 meses (aproximadamente 1x por semana, além de 5 diárias para situações urgente e excepcionais).

A utilização dar-se-á mediante comunicação à contratada com 24 horas de antecedência da utilização do serviço e, em situações normais, ocorrerá 1x por semana, preferencialmente às quartas-feiras.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR (Art. 24, §1º, V e ANEXO III da IN 05/2017):

A necessidade de transporte de documentos por malote entre as unidades pode ser solucionada por vários meios: transporte de motofrete, carro ou veículo de grande porte – a depender do volume de documentação a ser transportado.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

Ainda que relevante, o volume transportado não justifica a contratação de carro ou veículo de grande porte para o transporte, uma vez que o serviço de motofrete, muito mais econômico e vantajoso, é suficiente para suprir as necessidades da Administração.

Considerou-se também que o contrato que vigeu até 01/09/2020 abarcava serviço de motofrete e cumpriu as expectativas da Administração.

9. ESTIMATIVA DE PREÇO OU PREÇOS REFERENCIAIS (Art. 24, §1º, VI e ANEXO III da IN 05/2017):

Tendo em vista as especificidades do serviço de malote, os valores tendem a sofrer grande variação a depender da localização das unidades e distância uma das outras.

Dessa forma, foi realizada consulta diretamente a 3 (três) fornecedores do serviço no estado do Rio de Janeiro, para a prestação do serviço 52x em um período de 12 meses, mediante comunicação com 24 horas de antecedência.

Adicionou-se também as 5 diárias extras (aproximadamente 10%), para situações imprevistas e emergenciais, sugeridas no tópico 7, a fim de se obter uma média de valores para estimativa de preço, sintetizados na tabela a seguir:

Fornecedor	Eficiência Motors	SevenLog	ADR Express
Diária	R\$ 378,00	R\$ 450,00	R\$ 360,00
Valor anual (Serviço prestado 52x)	R\$ 19.656,00	R\$ 23.400,00	R\$ 18.720,00
Valor anual (Serviço prestado 57x)	R\$ 21.546,00	R\$ 25.650,00	R\$ 20.520,00
Média (estimativa): R\$ 22.572,00			

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 24, §1º, VII e ANEXO III da IN 05/2017):

Para o atingimento dos resultados pretendidos pela Administração, basta a contratação do serviço de transporte de malote por motofrete. Não há necessidade de produção nem execução de outras providências.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

11. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DO SERVIÇO (Art. 24, §1º, VIII e ANEXO III da IN 05/2017):

O objeto da contratação não seria técnica e economicamente viável se parcelado, e haveria perda de escala em caso de parcelamento do transporte entre cada *campi*.

Dessa forma, considerando as características dos serviços a serem contratados não haverá parcelamento da solução.

12. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 24, §1º, IX e ANEXO III da IN 05/2017):

A contratação do serviço de malote atenderá a continuidade do serviço público e eficácia, tendo em vista que a comunicação e o transporte de documentos entre as unidades é essencial para a manutenção da rotina administrativa e acadêmica da instituição.

Dada a considerável distância entre as unidades, a supressão do serviço implicaria em prejuízos administrativos: como maior dificuldade para servidores dos *campi* terem acesso aos processos físicos e terem que se locomover à Reitoria com esse fim; e acadêmico: ficaria inviável o empréstimo de livros feito entre as bibliotecas, o transporte de pastas acadêmicas dos alunos entre *campi* seria inviável.

Dessa forma, ratifica-se que a prestação do serviço é essencial para a prestação do serviço pública seja de qualidade e eficaz.

13. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO (Art. 24, §1º, X e ANEXO III da IN 05/2017):

No caso específico desta contratação não haverá necessidade de adequação do ambiente deste órgão para implantação dos serviços deste estudo, tendo em vista que a instituição já foi adaptada e está habituada ao serviço, considerando-se as contratações anteriores.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 24, §1º, XII e ANEXO III da IN 05/2017):

Considerando-se os Estudos Preliminares realizados, a **Equipe de Planejamento identificada abaixo chegou à conclusão de que a contratação é considerada viável**, tendo em vista a demonstração dos benefícios resultantes do contrato frente a necessidade da instituição e a existência de diversos fornecedores do serviço no mercado em preço compatível, inclusive inferior à contratação anterior.

Membros da equipe de planejamento:

Ericson Nogueira Pariz
Matrícula SIAPE 3062798

Lucas Amorim Lacerda
Matrícula SIAPE 1151271

Rio de Janeiro, setembro de 2020.

Aprovo em ____ de ____ de 201__.

Assinatura do Chefe do Setor demandante.

Aprovo em ____ de ____ de 201__.

Assinatura da autoridade competente (Pró-Reitor/Chefe de Gabinete)